

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801353-40.2017.8.14.0015

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: A. A. DE ARAUJO LOCACAO – ME.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Vistos etc.

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por **BANCO DO BRASIL S.A**, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA, movida contra **A. A. DE ARAUJO LOCACAO - ME** em face da sentença que julgou procedente embargos monitórios.

Ocorre que, da análise do processo, constato que o feito **é conexo** ao processo nº **0802698-41.2017.8.14.001**, que se encontra sob a relatoria do Des. **CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO**, pois se trata de ação monitória, requerendo a expedição de mandado citatório e monitório em desfavor dos Réus.

O presente processo possui identidade de partes e mesma causa de pedir. Diante disso, é necessário reunir os processos por conexão.

Vejamos o art. 930, parágrafo único, do CPC, e o art. 55, §1º e art. 116, do RITJPA:

CPC

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

RITJPA

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Diante disso, o referido Desembargador é prevento para relatar o presente recurso, por se tratar de processo conexo.

Ante o exposto, declaro-me incompetente para analisar o recurso de Apelação interposto, na forma do art. 116 do RITJPA. Remetam-se os autos à Vice-Presidência para que proceda a redistribuição.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora